

UGEL-Tocache
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° LC2608.....

Tocache, **13 SEP 2023**

VISTO:

El memorando N°899-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/D de fecha 13 de Setiembre de 2023, el Informe N°035-2023-GRSM/DRE/UGEL-T/ST-CPPADD de fecha 13 de Setiembre de 2023 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (09) folios útiles y;

CONSIDERANDO:

Que, habiendo tomado conocimiento mediante Nota de Coordinación N° 206-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/D de fecha 13 de Setiembre del 2023, Asunto: Traslado documento sobre presunto caso de violencia sexual por parte del director de la I.E N° 0707. (...)

Que, don Santos Llanos Rojas padre de familia formula denuncia en contra del Prof. Rolin Trujillo Pasco, con DNI 10163857, Director de la I.E N° 0707- San Pedro- Distrito de Nuevo Progreso, Provincia de Tocache, Región San Martín quien habría cometido el presunto caso violencia sexual- en su tipificación de hostigamiento sexual en la IE 0707, tal como indica el INFORME N° 30-2023-GR-SM/DRE-SM/UGEL-T/AGP-ECE/MRC, emitido por la Especialista de Convivencia Escolar. PRIMERO: El día 12 de setiembre a las 9.20 de la mañana se recibe a visita del padre de familia SANTO LLANOS ROJAS con DNI 80216721 quien refiere que el director ROLIN TRUJILLO PASCO habría llevado a su hija a la discoteca siendo menor de edad, pero no recuerda a fecha, también refiere que su hija tiene videos, se orienta al padre de familia a llenar el FUT adjuntado los videos e ingresar por mesa de partes para poder realizar las acciones correspondientes ya que en el momento no tiene la información necesaria. SEGUNDO: se recibe el correo de la plataforma SiseVe donde se reporta un caso N° 23121AF9EB, de violencia sexual- hostigamiento sexual del personal docente hacia un estudiante, con a fecha 12/09/2023 / Hora de reporte: 16:08:30, el cual se detalla lo siguiente. Se refiere que el director le dijo a la estudiante vamos a la discoteca y te voy a subir de notas, y en otras cosas mas te puedo ayudar, lo cual la estudiante acepto, acudiendo con el director a la discoteca, en donde consumieron bebidas alcohólicas, y también la llevo a comer y le dijo a la estudiante que dijera a sus padres que había estado en Tocache.

Que, conforme a lo establecido en los "Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia contra niñas, niños y adolescentes" aprobado por Decreto Supremo N° 004-2018-MINEDU de fecha 12 de mayo de 2018.

Que, asimismo, la Ley N° 29988 "Ley que establece medidas extraordinarias para el personal que presta servicios en instituciones educativas públicas y privadas implicado en

diversos delitos; crea el registro de personas condenadas o procesadas por los delitos establecidos en la Ley N° 29988 y modifica los artículos 36 y 38 del Código Penal”, modificado por Decreto de Urgencia N° 019-2019, en su artículo 2, numeral 2.1, literal a) establece que toda institución o entidad pública señalada en el numeral 1.1 del artículo 1 de dicha Ley, entre las cuales se encuentra la Institución Educativa bajo mi dirección, separa preventivamente al personal docente o administrativo cuando cuente con una denuncia presentada ante la Policía Nacional del Perú o el Ministerio Público, o cuando el Juez Penal haya emitido auto de apertura de instrucción, y tratándose del Código de Procedimientos Penales, o bien el Ministerio Público haya formalizado y continuado investigación preparatoria en su contra, tratándose del Código Procesal Penal, por alguno de los delitos previstos en el numeral 1.5 del artículo 1 de la citada Ley;

Que, el literal b) del numeral 1.5 del artículo 1 de la Ley N° 29988, establece que para efectos de la Ley se considera a los delitos de violación de la libertad sexual e indemnidad sexual, precisando dicho numeral que los delitos a que refiere tal Ley incluyen sus modalidades agravadas y el grado de tentativa; delitos que se encuentran previstos en el Capítulo IX del Título IV del Libro Segundo del Código Penal vigente, promulgado por Decreto Legislativo N° 635 (en adelante, el Código Penal);

Que, el literal b) del numeral 7.1 del artículo 7 del Reglamento de la Ley N° 29988, señala que la autoridad competente de las instancias de gestión educativa descentralizada, órganos, instituciones u organismos señalados en el artículo 2 del citado Reglamento, entre las cuales se encuentra la Institución Educativa bajo mi dirección, dispondrá la medida de separación preventiva cuando tome conocimiento que un personal docente o administrativo de dichas instituciones haya sido denunciado por la presunta comisión de alguno de los delitos señalados en el numeral 1.5 del artículo 1 de la Ley N° 29988, lo que se acredita a través de la denuncia ante la autoridad policial o fiscal;

Que, el numeral 4.2 del artículo 4 del Reglamento de la Ley N° 29988, define a la denuncia como la comunicación sobre un hecho que reviste carácter de delito ante la autoridad policial o fiscal para su investigación penal, por la comisión de alguno de los delitos previstos en la Ley N° 29988

Que, la separación preventiva implica el alejamiento de cualquier institución educativa, siendo puesto a disposición del Equipo de Personal de la UGEL o DREL o la que haga sus veces, según corresponda, para realizar las labores que le sean asignadas, debiéndose asegurar que no ejerza funciones en las áreas pedagógicas o de gestión institucional;

Que, además, el numeral 2.4 del artículo 2 de la Ley N° 29988, establece que la medida preventiva se mantiene hasta la conclusión definitiva del proceso judicial o el archivamiento de la denuncia, según corresponda; en la misma línea la parte final del numeral 7.3 del artículo 7 del Reglamento de la Ley N° 29988 señala que la medida preventiva culmina con el archivo de la denuncia o investigación, o con la conclusión definitiva del proceso judicial correspondiente;

De conformidad con las disposiciones de los “Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia contra niñas, niños y adolescentes” aprobado por Decreto Supremo N° 004-2018-MINEDU, Ley N° 29988 “Ley que establece medidas extraordinarias para el personal que presta servicios en instituciones educativas públicas y privadas implicado en diversos delitos; crea el registro de personas condenadas o procesadas por los delitos establecidos en la Ley N° 29988 y modifica los artículos 36 y 38 del Código Penal”, modificado por Decreto de Urgencia N° 019-2019, el Reglamento de la Ley N° 29988 aprobado por Decreto Supremo N° 004-2020-MINEDU, el TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- ADOPTAR LA MEDIDA DE SEPARACIÓN PREVENTIVA de don Rolin Trujillo Pasco, con DNI 10163857, Director de la I.E N° 0707- San Pedro- Distrito de Nuevo Progreso, Provincia de Tocache, Región San Martín, de la Institución, hasta que culmine el procedimiento administrativo y la investigación policial o fiscal o el proceso judicial que

LC2608

haya generado la denuncia interpuesta, de acuerdo a lo señalado en los considerandos de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- DISPONER que la presente resolución se notifique con las formalidades establecidas en el TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

ARTÍCULO 3°.- REMITIR copia de la presente Resolución al Área de Recursos Humanos o al que haga sus veces y al Equipo de Escalafón de la UGEL/DRE, para los fines pertinentes.



Regístrese y Comuníquese,

Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

JDSR/DUGEL
MCP/P
MACA/RPD
ST/CPPAD

NOTIFICACIÓN Nº153-2023

ANTECEDENTE : Memorando Nº899-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/D
ENTIDAD : UGEL TOCACHE
FECHA DE EMISIÓN : 13-09-2023

De conformidad con el artículo 18º de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificación

1.- RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 2608-2023

ADOPTAR MEDIDA DE SEPARACIÓN PREVENTIVA

A.-DATOS DE LA PERSONA: :

NOMBRE : ROLIN TRUJILLO PASCO
DOMICILIO : Shiringal-Alameda 3 sra
DNI Nº : 10163857
CORREO ELECTRÓNICO: cr00752@hotmail.com
FECHA NOTIFICACIÓN : 19/09/2023 **HORA:** 3:30



B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN;ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

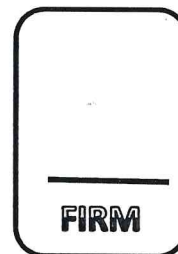
CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra caractrística:	

Levanto la presene acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos , firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE :
DOMICILIO :
DNI Nº :
VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:



V°B°

LIC. ADM. PERS. VALDIVIAZOS FLORES
OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO
Y COMUNICACIONES
C.M. 1001170171

NOTIFICA